

INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HABITACIONAL DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DENOMINADO HOTEL DOM PEDRO LAGUNA POR PRAZO DETERMINADO E POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARE)

Número do contrato: 02-T1.302/07

QUADRO GERAL

A - CEDENTE	CONSÓRCIO DOM PEDRO LAGUNA, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o nº 43.740.923/0001-92, com endereço na Av. Marginal do Condomínio Aquiraz Riviera, s/n, Lote A-06, Zona 03, Tapera, CEP: 61.758-000, Aquiraz/CE, neste ato representado por sua consorciada líder Dom Pedro Laguna Resort Empreendimentos Imobiliários Ltda, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no CNPJ/ME sob o nº 41.928.634/0001-96, com endereço na Av. Deputado Jamel Cecílio, n. 2690, QuadraB-26, Lote 16/17, Bloco Tokyo, andar 30, Edif. Metropolitan, Jardim Goiás, CEP: 74-810-100, Goiânia-GO.																				
B - CESSIONÁRIO	<table><tr><td>Nome: NAYARA COSTA DA SILVA</td><td>Data Nasc: 18/12/1991</td></tr><tr><td>Nacionalidade: BRASILEIRO</td><td>Est. Civil: SOLTEIRO</td><td>Profissão: DO LAR</td></tr><tr><td>Identidade nº.: 5515814</td><td>Órgão expedidor: MTE/CE</td><td>CPF: 057.549.373-93</td></tr><tr><td colspan="3">Endereço: Travessa Felismino Filho, 1335, Várzea da Matriz</td></tr><tr><td>Cidade: Aracati</td><td>UF: CE</td><td>CEP: 62800388</td></tr><tr><td colspan="3">Telefones: (88) 98230-0993 / (88) 98230-0993</td></tr><tr><td colspan="3">E-mail: marcos_nayara2020@hotmail.com /</td></tr></table>	Nome: NAYARA COSTA DA SILVA	Data Nasc: 18/12/1991	Nacionalidade: BRASILEIRO	Est. Civil: SOLTEIRO	Profissão: DO LAR	Identidade nº.: 5515814	Órgão expedidor: MTE/CE	CPF: 057.549.373-93	Endereço: Travessa Felismino Filho, 1335, Várzea da Matriz			Cidade: Aracati	UF: CE	CEP: 62800388	Telefones: (88) 98230-0993 / (88) 98230-0993			E-mail: marcos_nayara2020@hotmail.com /		
Nome: NAYARA COSTA DA SILVA	Data Nasc: 18/12/1991																				
Nacionalidade: BRASILEIRO	Est. Civil: SOLTEIRO	Profissão: DO LAR																			
Identidade nº.: 5515814	Órgão expedidor: MTE/CE	CPF: 057.549.373-93																			
Endereço: Travessa Felismino Filho, 1335, Várzea da Matriz																					
Cidade: Aracati	UF: CE	CEP: 62800388																			
Telefones: (88) 98230-0993 / (88) 98230-0993																					
E-mail: marcos_nayara2020@hotmail.com /																					
C - OBJETO	OBJETO: cessão do direito de usar (isto é, arrendamento) unidade padrão do Hotel Dom Pedro Laguna por períodos de 7 (sete) dias consecutivos pré-determinados a cada 12 (doze) meses, com prazo total de 10 anos, sendo os períodos de uso especificados no Cronograma de Uso, anexo a este Contrato e que dele constitui parte integrante. PERÍODO DE VIGÊNCIA: 10 anos a contar da data da compra PERÍODOS DE USO: uma semana pré-determinada por ano, conforme as semanas especificadas no Cronograma de Uso anexo. Em qualquer caso, as semanas de uso somente poderão ser usufruídas pelo CESSIONÁRIO após o decurso do prazo de 60 (sessenta) dias contados do pagamento de, no mínimo, 13% (treze por cento) do preço total da cota de direito de uso ("CDU") sem corretagem, sendo tal percentual aplicado sobre o valor descrito no subitem "D.1" do item "D" deste Quadro Geral, devidamente atualizado na forma do subitem "D.5". O objeto deste Contrato não compreende o período das festividades de Natal e Ano Novo, entendido como os dias de 24 de dezembro, inclusive, a 01 de janeiro, inclusive, de cada ano. As semanas de uso cedidas ao CESSIONÁRIO não poderão ser antecipadas, exceto se houver anuência prévia e expressa da CEDENTE, manifestada por escrito, mediante termo aditivo próprio a este Contrato, devendo ser observadas, ainda, em caso de eventual anuência da CEDENTE para a antecipação de semanas, as condições previstas na Cláusula 1.2 deste Contrato e em seus respectivos parágrafos, dentre outras estabelecidas neste Contrato. REGULAMENTO E CRONOGRAMA DAS SEMANAS DE USO: conforme documentação anexa. EMPREENDIMENTO: Hotel Dom Pedro Laguna ENDEREÇO: Av. Marginal Aquiraz Riviera, Lote A-06, Condomínio Aquiraz Riviera, Praia da Marambaia, Tapera, CEP: 61.758-000, Aquiraz/CE COTA DE DIREITO DE USO ("CDU"): Bloco T1302/Cota 07																				

	TIPO DE APARTAMENTO OU UNIDADE PADRÃO: WATER VILLAS - 1Q				
D - <u>PREÇO, PAGAMENTO E OUTRAS CONDIÇÕES</u>					
D.1	Preço total Cota de Direito de Uso ("CDU") sem a parcela de intermediação (corretagem): R\$ 31.326,27, (Trinta e um mil trezentos e vinte e seis Reais e vinte e sete Centavos)				
D.2	Entrada: Inexistente.				
D.3	Parcela de intermediação (corretagem): R\$3.700,00, (Três mil e setecentos Reais). Forma de pagamento da corretagem: 1 x 1.950,00 CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO / 1 x 1.750,00 CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO Beneficiária da corretagem: W7 Brasil Negócios Inteligentes Ltda				
D.4	Forma de pagamento do saldo devedor, no valor total de 31.326,27, (Trinta e um mil trezentos e vinte e seis Reais e vinte e sete Centavos): 80 parcelas mensais e consecutivas no valor, cada uma, de R\$ 387,83. Com vencimento da primeira parcela em 20/04/2027 e as demais parcelas com vencimento nas mesmas datas dos meses subsequentes, sendo todas acrescidas dos encargos aplicáveis (D.5).				
D.5	ENCARGOS DE REAJUSTE: as parcelas do saldo devedor deste contrato (item "D.4" deste Quadro Geral) são reajustáveis mensalmente de acordo com a variação do índice IPCA/IBGE, ou, na ausência deste, por outro índice que o substitua, mais juros remuneratórios simples de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, ambos calculados proporcionalmente (<i>pro rata die</i>).				
D.6	TAXA ANUAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO: para remuneração dos serviços hoteleiros a serem prestados ou colocados à disposição do CESSIONÁRIO nos períodos de uso previstos no Cronograma de Uso, os quais não compõem o preço da Cota de Direito de Uso (CDU), O CESSIONÁRIO deverá pagar, em cada ano de vigência deste Contrato, os valores descritos na tabela abaixo por Unidade Habitacional (UH) utilizada, independentemente do número de hóspedes, observadas as regras de capacidade máxima de ocupação estabelecidas pelo Hotel Dom Pedro Laguna e as demais condições estipuladas neste instrumento. devendo a taxa anual de serviços e manutenção ser paga anualmente, com até 3 (três) meses de antecedência à data prevista no Cronograma de Uso para registro do início da estadia no Hotel (<i>check-in</i>). A taxa anual de serviços e manutenção poderá ser parcelada em 3 (três) parcelas mensais e consecutivas, hipótese na qual a última parcela deverá ser paga até a data do <i>check-in</i> . A taxa de serviços e manutenção anual será reajustada anualmente pelo índice IPCA/IBGE. <table> <tr> <th>Número de Hóspedes</th><th>Valor por UH</th></tr> <tr> <td>De acordo com a capacidade máxima do apartamento</td><td>R\$ 1300,00</td></tr> </table> Caso, num determinado ano, o cessionário deixe de usufruir a semana de uso colocada à sua disposição naquele ano, será cobrado do cessionário o valor unitário mínimo da taxa anual de serviços e manutenção, de R\$ 500,00 (quinhentos reais), devidamente reajustada, mediante a emissão de boleto ou outro sistema de cobrança adotado pela cedente.	Número de Hóspedes	Valor por UH	De acordo com a capacidade máxima do apartamento	R\$ 1300,00
Número de Hóspedes	Valor por UH				
De acordo com a capacidade máxima do apartamento	R\$ 1300,00				
D.7	DIREITO DE ARREPENDIMENTO: nos casos dos contratos firmados exclusivamente em estandes de vendas ou fora do empreendimento Hotel Dom Pedro Laguna, o CESSIONÁRIO poderá desistir deste Contrato, no prazo de 7 (sete) dias corridos a contar da data da compra, nos termos do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, com a devolução dos valores				

	pagos, cabendo ao CESSIONÁRIO demonstrar, tempestivamente, o exercício do direito, por meio de carta registrada com aviso de recebimento ou outro meio idôneo, desde que com comprovação do recebimento pela CEDENTE .
D.8	ENCARGOS MORATÓRIOS: Na hipótese de atraso no pagamento de quaisquer valores devidos sob este Contrato, o valor da parcela inadimplida ficará sujeito à incidência de: (i) multa moratória de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado do débito; (ii) correção monetária pelo IPCA/IBGE ou outro índice que venha a substituí-lo; e (iii) juros moratórios simples de 1% (um por cento) ao mês, calculados pro rata die, contados a partir da data do inadimplemento até o efetivo pagamento, sem capitalização. Sem prejuízo do disposto acima, permanecerão vigentes os juros remuneratórios previstos para a operação, os quais serão aplicados à taxa de 0,5% (cinco décimos por cento) ao mês, calculados de forma simples exclusivamente sobre o saldo devedor do principal , na forma e condições estabelecidas no item “D.5” deste Quadro Geral. Havendo cobrança extrajudicial ou judicial, via advogado, serão cobrados, ainda, honorários advocatícios de 20% (vinte por cento) sobre o montante total e atualizado do débito, bem como o reembolso das demais despesas incorridas para cobrança da dívida (despesas postais, emolumentos cartorários, custas judiciais, dentre outras).
D.9	INADIMPLEMENTO E RESCISÃO: Este Contrato é celebrado por prazo determinado e de longo termo, sendo seu equilíbrio fundamentado na legítima expectativa de cumprimento integral e contínuo das obrigações assumidas pelo CESSIONÁRIO ao longo de toda a vigência contratual. Assim, nas seguintes hipóteses: (i) rescisão do presente Contrato por iniciativa da CEDENTE , em razão de descumprimento ou inadimplemento deste Contrato pelo CESSIONÁRIO , desde que previamente notificado por escrito, por qualquer meio, e não sanada a mora no prazo assinalado; ou (ii) rescisão imotivada promovida pelo CESSIONÁRIO ; será aplicada cláusula penal compensatória correspondente a 25% (vinte e cinco por cento) sobre o saldo de semanas já adquiridas, integralmente quitadas e ainda não utilizadas até a data da rescisão , a título de compensação pela frustração da expectativa de contratação por longo prazo. Aplicada a penalidade acima, ficará assegurado ao CESSIONÁRIO o direito de utilização do saldo remanescente das semanas adquiridas, quitadas e não utilizadas, já deduzido o percentual da cláusula penal, pelo prazo improrrogável de 12 (doze) meses, contados da data da notificação de rescisão. A utilização das semanas remanescentes durante esse período estará condicionada à prévia consulta e confirmação de disponibilidade , não mais se aplicando, após a rescisão, as semanas originalmente previstas no Cronograma de Uso, que deixarão de vincular as partes. <u>É expressamente vedada, em qualquer hipótese, a conversão do saldo de semanas em prestação pecuniária, crédito, reembolso, restituição ou qualquer outra forma de transação financeira.</u> Decorrido o prazo de 12 (doze) meses acima referido sem a utilização integral do saldo remanescente, considerar-se-á automaticamente extinto o direito do CESSIONÁRIO de usufruí-lo, sem que lhe assista qualquer direito à indenização, restituição ou compensação, a qualquer título.

Por este "INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DE DIREITO DE USO DE UNIDADE HABITACIONAL DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DENOMINADO HOTEL DOM PEDRO LAGUNA POR PRAZO DETERMINADO E POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARE)", doravante mencionado como "Contrato", as partes, qualificadas nos itens **A** e **B** do **QUADRO GERAL**, têm entre si, ajustada e contratada, a cessão de direito de uso de unidade habitacional do empreendimento Hotel Dom Pedro Laguna, com as características descritas no item **C** do **QUADRO GERAL**, pelo prazo determinado de 10 anos, tudo em conformidade como a Lei Federal n.º 11.771/2009, com o Decreto Federal n.º 7.381/2010 e com as cláusulas e condições pactadas neste Contrato, obrigando as partes contratantes por si, seus herdeiros e sucessores a qualquer título. Exceto nas hipóteses de arrependimento do **CESSIONÁRIO** (artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor) e nas demais hipóteses disciplinadas neste Contrato, este Contrato não comporta arrependimento de qualquer das partes contratantes e é celebrado em caráter irrevogável e irretratável.

CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES

NS
P4Q8KI

RP
Página 3
M8IC1

YL
EGN5AO

RP
M8IC1

O presente Contrato foi celebrado, e deve ser interpretado, com base nas seguintes considerações negociais preliminares:

- I. A **CEDENTE**, qualificada no item **A** do **QUADRO GERAL**, é administradora do empreendimento hoteleiro denominado Hotel Dom Pedro Laguna, mais bem descrito no item **C** do **QUADRO GERAL**;
- II. As unidades habitacionais do referido empreendimento hoteleiro se encontram à disposição da **CEDENTE**, tendo esta, interesse em ceder o direito de utilização, com características de locação ou arrendamento, de determinadas unidades por frações de tempo pré-determinadas por ano e de forma alternada;
- III. O **CESSIONÁRIO**, qualificado no item **B** do Quadro Geral, tem interesse em firmar o presente contrato para fins de futuramente usufruir de unidade habitacional do referido empreendimento hoteleiro, bem como de seus acessórios e áreas comuns, pelo prazo determinado de 10 anos e por semanas pré-determinadas de cada ano, sem transferência da propriedade, observadas todas as cláusulas e condições estabelecidas neste Contrato, nos seus anexos e nas demais normas de utilização expedidas pela administração do Hotel Dom Pedro Laguna, incluindo, mas não se limitando às condições descritas no Regulamento de Uso e no Cronograma de Uso, de cujo teor o **CESSIONÁRIO** declara ter conhecimento e concordância;
- IV. Por se tratar o presente Contrato da cessão do direito de usar, por prazo determinado e por semanas pré-determinadas por ano, de unidades padrão integrantes de empreendimento hoteleiro, todos com características padronizadas, a **CEDENTE** disponibilizará ao **CESSIONÁRIO**, durante as semanas previstas no seu Cronograma de Uso, unidade com características semelhantes às descritas neste Contrato e seus anexos, devendo sempre ser obedecidas as condições deste Contrato, dos seus anexos e as demais normas expedidas pela administração do Hotel Dom Pedro Laguna. As pertencas das unidades, como eletrodomésticos, mobílias e itens de decoração, dentre outras, poderão ser retiradas e/ou substituídas pela administração do Hotel Dom Pedro Laguna a critério desta.

CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO DO CONTRATO

1.1 Por este contrato, a **CEDENTE**, qualificada no item **A** do **QUADRO GERAL**, cede ao **CESSIONÁRIO**, qualificado no item **B** do **QUADRO GERAL**, o direito de utilizar unidade habitacional do empreendimento hoteleiro denominado "Hotel Dom Pedro Laguna", com as características descritas no item **C** do **QUADRO GERAL** e exclusivamente nas semanas de uso descritas no Cronograma de Uso anexo a este Contrato, correspondendo ao direito de usar a unidade com seus acessórios, bem como as áreas comuns do empreendimento, por 7 (sete) dias consecutivos e pré-determinados por ano e pelo prazo determinado de 10 anos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O **CESSIONÁRIO** declara para os devidos fins de direito que: (a) recebeu cópia do Regulamento de Uso e do Cronograma de Uso, que constituem parte integrante e indissociável deste Contrato, estando ciente e de acordo com o teor dos aludidos documentos; (b) leu integralmente a proposta comercial e este Contrato, sendo amplamente informado sobre seu conteúdo, não possuindo dúvidas sobre este Contrato, seu objeto, suas condições e seus anexos; (c) está ciente e concorda com o fato de que o presente Contrato não lhe transfere qualquer direito de propriedade; (d) está ciente e concorda com o fato de que o presente Contrato lhe transfere o direito de uso de unidade padrão com características similares às descritas neste instrumento por 1 (uma) semana por ano, como limite total de 10 anos, alcançando 10 semanas totais de uso, sem prorrogação; e (e) obedecerá as normas expedidas pela administração do Hotel Dom Pedro Laguna, que visam a preservação do bom uso, do asseio, da segurança e da conduta ética de todos os hóspedes e inquilinos Hotel, bem como a limitação da quantidade de pessoas por quarto do Hotel.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O apartamento ou unidade padrão objeto deste instrumento será entregue mobiliado e equipado, de acordo com as especificações constantes abaixo e em observância ao tipo de apartamento escolhido pelo **CESSIONÁRIO** e indicado no item **C** do **QUADRO GERAL**:

A - Deluxe (Blocos 1, 2, 3 e 4): 1 quarto, 1 banheiro e 1 varanda;

B - Presidential Villa (Chalé T2): 1 sala com copa, 2 quartos, 1 banheiro, 1 varanda;

C - Master (Bloco 5): 1 quarto, 1 banheiro;

D - Water Villa (Chalé T1): 1 sala com copa, 1 quarto, 1 closet, 1 banheiro, 1 varanda;

E - Royal Villa (Chalé T2): 1 sala com copa, 2 quartos, 1 banheiro, 1 varanda.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Cada unidade padrão é equipada com mobiliários, eletrodomésticos e itens de decoração de propriedade da **CEDENTE**, os quais não poderão ser removidos da unidade em nenhuma hipótese e deverão ser conservados pelo **CESSIONÁRIO**, sendo o **CESSIONÁRIO** responsável por qualquer perda, extravio ou dano por mau uso causado à unidade e às suas pertencas e acessórios, bem como às áreas comuns do Hotel.

1.2 Eventual fruição antecipada de semanas pelo **CESSIONÁRIO** será sujeita: (i) à anuência escrita da **CEDENTE**, manifestada em termo aditivo a este Contrato assinado por todas as partes; (ii) à disponibilidade de vagas; e (iii) à quitação do preço correspondente às semanas de uso objeto da antecipação, calculado proporcionalmente ao tempo de vigência remanescente deste Contrato, isto é, calculado na proporção de 10% (dez por cento) do preço total da Cota de Direito de Uso (CDU) sem a taxa de corretagem, devidamente atualizado nos termos deste Contrato até a data do efetivo pagamento, por cada semana antecipada. A **CEDENTE** poderá cobrar taxas do **CESSIONÁRIO**, para custeio da elaboração, cadastro e emissão de termos aditivos de antecipações.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na hipótese de o **CESSIONÁRIO** antecipar o uso de semanas sob este Contrato, ainda que mediante o intercâmbio ou permuta de semanas de uso oferecidas pelo convênio WAM Fidelidade, a vigência deste contrato será reduzida proporcionalmente às semanas de uso gozadas antecipadamente pelo **CESSIONÁRIO**. A proporção de redução será de 1 (um) ano de vigência para cada semana antecipada. O disposto neste parágrafo não se aplica à hipótese de compra de diárias de forma apartada deste Contrato, mediante consulta de disponibilidade e negociação direta com a administradora responsável pelos serviços de hotelaria do empreendimento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DECLARAÇÕES DAS PARTES

2.1 A **CEDENTE** declara que é detentora de unidades do empreendimento Hotel Dom Pedro Laguna em quantidade suficiente para cumprir este Contrato durante todo o seu prazo de vigência, bem como detém a faculdade de exploração e administração das unidades habitacionais do referido empreendimento, podendo promover a cessão de direito de uso por tempo determinado e por sistema de tempo compartilhado.

2.2 O **CESSIONÁRIO** declara, dentre outras declarações contidas neste Contrato:

- a. que leu e entendeu este Contrato e todos os seus anexos, sendo que eventuais dúvidas foram devidamente esclarecidas;
- b. que está de acordo com as características e especificações do empreendimento, tratando-se de hotel, com características e regras próprias de um hotel;

- c. que tem pleno conhecimento de que o objeto deste contrato é exclusivamente a cessão do direito de uso de unidade-tipo do Hotel Dom Pedro Laguna em semanas pré-determinadas por ano, com vigência limitada a 10 anos – ou seja, a 10 semanas –, o qual deverá ser exercido conforme as regras e limitações previstas neste Contrato, no Regulamento de Uso, no Cronograma de Uso e nas normas expedidas pela administração do Hotel Dom Pedro Laguna, que constituem parte integrante deste Contrato para todos os efeitos e fins de direito;
- d. que tem entendimento sobre os índices a serem aplicados para reajuste mensal do saldo devedor do preço ajustado, bem como sobre as demais condições de preço e de pagamento, conforme descritas no item **D** do **QUADRO GERAL**;
- e. **QUE ESTÁ CIENTE DE QUE OS CUSTOS DOS SERVIÇOS DE HOTELARIA NÃO INTEGRAM O PREÇO DA COTA DE DIREITO DE USO (CDU), UMA VEZ QUE O OBJETO DESTES CONTRATO SE LIMITA À CESSÃO OU ARRENDAMENTO DO ESPAÇO DE UNIDADE PADRÃO, NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO. DESSE MODO, PARA FAZER JUS AOS SERVIÇOS TÍPICOS DE HOTELARIA (LIMPEZA E SUBSTITUIÇÃO DE ENXOVAIS, DENTRE OUTROS, CONFORME APLICÁVEL), O CESSIONÁRIO DEVERÁ REALIZAR O PAGAMENTO, EM CADA ANO DE VIGÊNCIA DESTES CONTRATO, DE TAXA ANUAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO À PARTE, REPRESENTANDO O CUSTEIO DE SERVIÇOS OPERACIONAIS DA ATIVIDADE HOTELEIRA PRESTADOS E/OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO NOS PERÍODOS DE USO DESCRITOS NO CRONOGRAMA DE USO. A TAXA ANUAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO TERÁ O VALOR E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E REAJUSTE ESPECIFICADOS NO ITEM "D.6" DO QUADRO GERAL, DEVENDO A TAXA SER PAGA COM ATÉ 3 (TRÊS) MESES DE ANTECEDÊNCIA À DATA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE USO PARA O REGISTRO DO INÍCIO DA ESTADIA NO HOTEL (*CHECK-IN*), SENDO QUE TAL VALOR SERÁ REAJUSTADO ANUALMENTE PELO ÍNDICE IPCA/IBGE A PARTIR DA ASSINATURA DESTES INSTRUMENTO. A TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ANUAL PODERÁ SER PARCELADA EM 3 (TRÊS) PARCELAS MENSAS E CONSECUTIVAS, HIPÓTESE NA QUAL A ÚLTIMA PARCELA DEVERÁ SER PAGA ATÉ A DATA DO *CHECK-IN*. A TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO É INDEPENDENTE DO PREÇO PACTUADO PARA A AQUISIÇÃO DA COTA DE DIREITO DE USO (CDU) OBJETO DESTES CONTRATO. CASO, NUM DETERMINADO ANO, O CESSIONÁRIO DEIXE DE USUFRUIR A SEMANA DE USO COLOCADA À SUA DISPOSIÇÃO NAQUELE ANO, SERÁ COBRADO DO CESSIONÁRIO O VALOR UNITÁRIO MÍNIMO DA TAXA ANUAL DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO, DE R\$ 500,00 (QUINHENTOS REAIS), DEVIDAMENTE REAJUSTADA, MEDIANTE A EMISSÃO DE BOLETO OU OUTRO SISTEMA DE COBRANÇA ADOTADO PELA CEDENTE.**
- f. que está ciente de que o preço dos alimentos e bebidas armazenados no frigobar da unidade habitacional, assim como o preço de outros produtos ou serviços adquiridos quando da estadia do **CESSIONÁRIO** no Hotel, não está embutido neste Contrato, devendo ser adquiridos a parte e pagos conforme as regras próprias do Hotel; e
- g. que tem ciência que não está adquirindo a propriedade do imóvel, mas apenas o direito de utilizar a unidade pelo prazo e condições aqui previstos, sem qualquer direito inerente à propriedade do imóvel, incluindo o direito à participação e votação em assembleias de condomínio;
- h. que, ao fim de cada semana de utilização, devolverá a unidade à **CEDENTE** no mesmo estado em que a encontrou, responsabilizando-se o **CESSIONÁRIO** por todos os danos causados à unidade a seus mobiliários e acessórios, bem como às áreas comuns do Hotel;
- i. **QUE TEM CIÊNCIA DE QUE A TAXA DE CORRETAGEM É DE RESPONSABILIDADE**

EXCLUSIVA DO CESSIONÁRIO, EM RAZÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO E APROXIMAÇÃO ÚTIL QUE FOI DEVIDAMENTE PRESTADO POR TERCEIRO, MOTIVO PELO QUAL EM NENHUMA HIPÓTESE DE ARREPENDIMENTO OU CANCELAMENTO DESTES CONTRATO O CESSIONÁRIO FARÁ JUS À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESTINADA À TAXA DE CORRETAGEM, EXCETO NA HIPÓTESE DE EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO (ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR).

CLÁUSULA TERCEIRA – DAS CONDIÇÕES DA CESSÃO DO USO

3.1 Os direitos de uso ora cedidos se restringem a unidades com as características descritos no item **C – OBJETO** do **QUADRO GERAL**, contemplando seus acessórios e mobiliários, os quais não poderão ser retiradas da unidade em nenhuma hipótese, somente podendo ser utilizados nos períodos de utilização especificados no Regulamento de Uso e Calendário de Uso, de acordo com a cota do direito de uso (CDU) adquirida por tempo determinado.

PARÁGRAFO SEGUNDO: O **CESSIONÁRIO**, para todos os fins e efeitos legais, declara que está ciente e de acordo que este Contrato **NÃO** tem por objeto a transferência da propriedade da unidade habitacional e seus acessórios, ainda que a título de promessa. Por meio deste contrato, o **CESSIONÁRIO** adquire Cota de Direito de Uso (CDU), conferindo-lhe somente o direito de usar (e nada mais que o direito de usar) a unidade com as características escolhidas e de acordo com as condições previstas neste instrumento, sem qualquer tipo de transferência de propriedade ou de domínio.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Os direitos de utilização da unidade habitacional deverão sempre observar as normas e limites estabelecidos no Regulamento de Uso, sendo que somente poderão ser exercidos nos períodos estabelecidos no Cronograma de Uso.

PARÁGRAFO QUARTO: FICA AJUSTADO ENTRE AS PARTES QUE A CEDENTE PODERÁ ALTERAR, A SEU EXCLUSIVO CRITÉRIO, AS REGRAS DA OCUPAÇÃO DAS UNIDADES HABITACIONAIS PREVISTAS NO REGULAMENTO DE USO, DEVENDO, PARA TANTO, COMUNICAR O CESSIONÁRIO COM ANTECEDÊNCIA AO INÍCIO DA VIGÊNCIA DE TAIS ALTERAÇÕES; FICA DESDE JÁ AJUSTADO QUE NENHUMA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO DE USO PODERÁ ALTERAR TOTAL OU PARCIALMENTE OS PERÍODOS DE UTILIZAÇÃO PREVISTOS NO CRONOGRAMA DE USO.

PARÁGRAFO QUINTO: A celebração de outros contratos de cessão de direito de uso da mesma unidade a ser usada pelo **CESSIONÁRIO** será efetuada independentemente de qualquer direito de preferência ou consentimento do **CESSIONÁRIO**. Entretanto, se este consentimento vier a ser exigido judicialmente, o **CESSIONÁRIO** obriga-se a prestá-lo dentro do prazo limite de 48h (quarenta e oito horas) contadas do recebimento da comunicação escrita feita pela **CEDENTE**, sob pena de sua recusa ser considerada uma infração contratual grave, passível de resolução motivada desta cessão por parte da **CEDENTE**, sem prejuízo da indenização pelas perdas e danos causados pelo **CESSIONÁRIO**.

PARÁGRAFO SEXTO: O **CESSIONÁRIO** PODERÁ UTILIZAR A UNIDADE E SEUS ACESSÓRIOS EM SEU RESPECTIVO PERÍODO DE UTILIZAÇÃO PREVISTO NO CRONOGRAMA DE USO, SE E SOMENTE SE ESTIVER EM DIA COM TODOS OS DEVERES E OBRIGAÇÕES DECORRENTES DESTES CONTRATO, DO REGULAMENTO DE USO E, NO QUE FOR APLICÁVEL, DAS NORMAS EXPEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO DO HOTEL DOM PEDRO LAGUNA. PARA TER O DIREITO E USAR A UNIDADE, O **CESSIONÁRIO** DEVERÁ ESTAR ADIMPLENTE, AINDA, COM A TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ESPECIFICADA NO ITEM "D.6" DO QUADRO GERAL.

PARÁGRAFO SÉTIMO: Se o **CESSIONÁRIO**, por qualquer meio ou forma, utilizar a unidade sem

NS

P4Q8KI

RP Página 7

M8IC11

YL

EGN5AO

RP

M8IC11

ter previamente cumprido todas suas obrigações, cometerá infração contratual, ficando assegurado à **CEDENTE** o direito de adotar as medidas legais, extrajudiciais e judiciais pertinentes, sem prejuízo de outras medidas previstas ou neste instrumento, sendo que essa ocupação indevida inclusive facultará à **CEDENTE** o direito de pleitear a reintegração de posse, com mandado de reintegração de posse em caráter liminar.

PARÁGRAFO OITAVO: O CESSIONÁRIO QUE ATRASAR NA DEVOLUÇÃO DO BEM NA DATA PREVISTA NO CRONOGRAMA DE USO TEM CIÊNCIA DE QUE O ATO CARACTERIZARÁ ESBULHO POSSESSÓRIO E QUE, INDEPENDENTEMENTE DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO, ESTARÁ SUJEITO AO PAGAMENTO DAS DIÁRIAS COBRADAS PELO HOTEL DOM PEDRO LAGUNA EM PREÇO DE BALCÃO, ALÉM DE MULTA DE 1% (UM POR CENTO) DO VALOR TOTAL E CORRIGIDO DESTE CONTRATO POR CADA DIA DE ATRASO, SEM PREJUÍZO DA ADOÇÃO DAS DEMAIS MEDIDAS EXTRAJUDICIAIS E JUDICIAIS CABÍVEIS, FICANDO FACULTADO À CEDENTE, AINDA, A RESCISÃO ANTECIPADA DESTE CONTRATO POR CULPA DO CESSIONÁRIO, COM IMPOSIÇÃO DAS RETENÇÕES E PENALIDADES CABÍVEIS (PARÁGRAFO SEGUNDO DA CLÁUSULA SEXTA).

PARÁGRAFO NONO: A CEDENTE NÃO SE RESPONSABILIZA POR PROMESSAS E/OU DECLARAÇÕES FEITAS POR TERCEIROS (AGENTES AUTÔNOMOS E/OU CORRETORES AUTÔNOMOS) QUE ESTEJAM EM DESACORDO COM AS CLÁUSULAS DESTE INSTRUMENTO E DOS SEUS ANEXOS.

PARÁGRAFO DÉCIMO: A NÃO UTILIZAÇÃO DA UNIDADE NA(S) SEMANA(S) PREVIAMENTE DETERMINADA(S) NO CRONOGRAMA DE USO IMPLICARÁ NA PERDA DO DIREITO (CADUCIDADE) DE UTILIZAÇÃO DO RESPECTIVO PERÍODO, SEM PREJUÍZO DA CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA REMANESCENTE DESTE CONTRATO E SEM QUAISQUER DEVOLUÇÕES DE VALORES AO CESSIONÁRIO.

CLÁUSULA QUARTA – DO PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

4.1 O preço da cessão de direito de uso pelos períodos e vigência previstos no item **C – OBJETO** do **QUADRO GERAL**, bem como a respectiva forma de pagamento, índice de correção monetária e data(s) de vencimento, constam da letra **D - PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO** do **QUADRO GERAL**.

PARÁGRAFO ÚNICO - AS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR (ITEM "D.4" DO QUADRO GERAL) SERÃO PAGAS PELO CESSIONÁRIO COM INCIDÊNCIA DE REAJUSTE MENSAL ATÉ A FINAL QUITAÇÃO DELAS, visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, estabelecendo-se, para tanto, as condições abaixo estipuladas, como forma de evitar o enriquecimento indevido de uma parte em detrimento da outra:

- a. **AS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR SERÃO REAJUSTADAS MENSALMENTE PELA VARIAÇÃO POSITIVA DO ÍNDICE IPCA/IBGE (OU, NA AUSÊNCIA DESTE, POR OUTRO ÍNDICE ESCOLHIDO PELA CEDENTE QUE O SUBSTITUA) E SERÃO ACRESCIDAS DE JUROS SIMPLES DE 0,5% (CINCO DÉCIMOS POR CENTO) AO MÊS, TOMANDO-SE COMO TERMO INICIAL O SEGUNDO MÊS ANTERIOR À DATA DO PRESENTE INSTRUMENTO E COMO TERMO FINAL O SEGUNDO MÊS ANTERIOR AO VENCIMENTO DE CADA PARCELA.**
- b. O **CESSIONÁRIO** somente poderá usufruir antecipadamente semanas de uso desde que (a) a **CEDENTE** autorize, em termo aditivo próprio a este Contrato; (b) haja disponibilidade; e (c) o **CESSIONÁRIO** já tenha efetivamente realizado a quitação do preço correspondente às semanas de uso objeto da antecipação, calculado proporcionalmente ao tempo de vigência remanescente deste Contrato, nos termos da cláusula 1.2 deste instrumento. A **CEDENTE**

poderá cobrar taxas para antecipar semanas ao **CESSIONÁRIO**.

- c. Caso o **CESSIONÁRIO** antecipe o uso de semanas e venha a rescindir o contrato, sem que o valor já pago seja suficiente para cobrir os valores devidos (isto é, os valores das semanas antecipadas calculadas na proporção de dez por cento do valor total atualizado deste Contrato por cada semana antecipada), os valores devidos pelo uso da semana antecipada serão retidos de eventual saldo a restituir ao **CESSIONÁRIO**. Na ausência de saldo a restituir, a **CEDENTE** emitirá contra o **CESSIONÁRIO** a fatura de serviços e o respectivo boleto para pagamento do saldo devedor, o qual, caso de recusa e/ou inadimplemento, será levado a protesto e cobrança extrajudicial ou judicial.

CLÁUSULA QUINTA – DAS PARCELAS DE PAGAMENTO

5.1 Os valores devidos sob este Contrato, a critério da **CEDENTE**, poderão ser representadas por carnês, recibos, faturas, boletos bancários, notas promissórias ou outro título de crédito em caráter *pro solvendo*, emitidas pela **CEDENTE** contra o **CESSIONÁRIO**, o qual se obriga à sua liquidação, conforme pactuado nesse contrato.

PARÁGRAFO PRIMEIRO - Se o **CESSIONÁRIO** desejar pagar por antecipação quaisquer parcelas do saldo devedor do preço da Cota de Direito de Uso, será observado o seguinte: (a) a antecipação somente será feita sobre uma parcela vincenda; (b) o valor da parcela antecipada corresponderá ao valor da parcela corrigida até o mês em que ocorrer a antecipação. **A CEDENTE NÃO SE OBRIGA A CONCEDER DEFLAÇÃO E/OU DESCONTO SOBRE O VALOR DAS PARCELAS NAS AMORTIZAÇÕES ANTECIPADAS. CASO ISSO VENHA OCORRER, SERÁ POR MERA LIBERALIDADE DA CEDENTE.**

PARÁGRAFO SEGUNDO - NA HIPÓTESE DE ATRASO NO PAGAMENTO DE QUAISQUER VALORES DEVIDOS SOB ESTE CONTRATO, INCLUINDO, MAS NÃO SE LIMITANDO AO ATRASO DAS PARCELAS MENSAS DO SALDO DEVEDOR E DA TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO ANUAL, OS VALORES EM ATRASO FICARÃO SUJEITOS À INCIDÊNCIA DE MULTA DE 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DO DÉBITO ATUALIZADO, BEM COMO À CORREÇÃO MONETÁRIA PELO ÍNDICE PACTUADO (IPCA/IBGE) E JUROS MORATÓRIOS DE 1% (UM POR CENTO) AO MÊS, AMBOS CALCULADOS PROPORCIONALMENTE E INCIDENTES DA DATA DO INADIMPLEMENTO ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO. SEM PREJUÍZO DO DISPOSTO ACIMA, PERMANECERÃO VIGENTES OS JUROS REMUNERATÓRIOS PREVISTOS PARA A OPERAÇÃO, OS QUAIS SERÃO APLICADOS À TAXA DE 0,5% (CINCO DÉCIMOS POR CENTO) AO MÊS, CALCULADOS DE FORMA SIMPLES EXCLUSIVAMENTE SOBRE O SALDO DEVEDOR DO PRINCIPAL, NA FORMA E CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO ITEM “D.5” DO QUADRO GERAL. AINDA, HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE 20% (VINTE POR CENTO) SOBRE O MONTANTE TOTAL E ATUALIZADO DO DÉBITO, BEM COMO O REEMBOLSO DAS DEMAIS DESPESAS INCORRIDAS PARA COBRANÇA DA DÍVIDA (DESPESAS POSTAIS, EMOLUMENTOS CARTORÁRIOS, CUSTAS JUDICIAIS, DENTRE OUTRAS).

PARÁGRAFO TERCEIRO - O não recebimento dos boletos de pagamento, até a sua data de vencimento, não caracteriza justificativa para o inadimplemento e isenção dos acréscimos acima previstos, ficando o **CESSIONÁRIO** ciente de que, verificado esse tipo de ocorrência, cabe ao mesmo contatar a **CEDENTE**, no prazo de 5 (cinco) dias anteriores ao vencimento, para as providências cabíveis.

PARÁGRAFO QUARTO - Qualquer tolerância de uma das partes quanto à cobrança de multa ou outros acréscimos, bem como quanto à exigência do cumprimento de qualquer obrigação prevista neste contrato, não implicará a renúncia ao direito de exigir o cumprimento da respectiva obrigação, nem caracterizará novação ou alteração a qualquer título deste contrato.

PARÁGRAFO QUINTO - É direito da **CEDENTE** exigir, em qualquer época, a prova do correto pagamento de uma obrigação, ficando o **CESSIONÁRIO**, desde agora, a tanto obrigado.

PARÁGRAFO SEXTO - Obriga-se o **CESSIONÁRIO** a efetuar os pagamentos oriundos do presente contrato à **CEDENTE** ou a quem esta venha a indicar por escrito. A **CEDENTE** poderá ceder seus créditos sob este Contrato independentemente da anuência do **CESSIONÁRIO**.

PARÁGRAFO SÉTIMO - A EFICÁCIA DO PRESENTE CONTRATO SE SUBORDINA À ADIMPLÊNCIA DO **CESSIONÁRIO** COM A CORRETAGEM, O PREÇO DA COTA DE DIREITO DE USO, A TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E COM AS DEMAIS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. PORTANTO, CASO O **CESSIONÁRIO** SE ENCONTRE EM ATRASO COM QUAISQUER OBRIGAÇÕES PREVISTAS NESTE CONTRATO, O **CESSIONÁRIO** SERÁ IMPEDIDO DE USUFRUIR OS PERÍODOS DE USO DISCRIMINADOS NO CRONOGRAMA DE USO.

PARÁGRAFO OITAVO - Caso o **CESSIONÁRIO** esteja cadastrado no DDA – Débito Direto Autorizado, caracterizado como Sacado Eletrônico, junto ao seu agente financeiro de relacionamento, fica este, desde já, ciente de que os boletos serão disponibilizados por meio eletrônico, em conformidade com o serviço bancário.

CLÁUSULA SEXTA – DA INADIMPLÊNCIA E DA RESCISÃO DO CONTRATO

6.1 A falta de pagamento de 3 (três) parcelas mensais do saldo devedor, consecutivas ou não, bem como das despesas acessórias sob este Contrato (taxa de serviços e manutenção ou quaisquer despesas inerentes a este Contrato) implicará na resolução/rescisão imediata deste Contrato, independentemente do prévio envio de notificação ao **CESSIONÁRIO**, hipótese em que a **CEDENTE** poderá dispor livremente do objeto deste contrato e ceder a unidade habitacional para terceiros.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: Eventual notificação de resolução/rescisão contratual será feita pela **CEDENTE** mediante envio de simples comunicado enviado por SMS, e-mail ou ao endereço do **CESSIONÁRIO** declinado na letra **B** do **QUADRO GERAL**. A **CEDENTE** não se responsabiliza pela não ocorrência de notificação em caso de culpa do **CESSIONÁRIO**, tal como, por exemplo, na hipótese de mudança de endereço do **CESSIONÁRIO** sem prévia comunicação à **CEDENTE**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: Caso a **CEDENTE** notifique o **CESSIONÁRIO** e conceda prazo para regularização da dívida, este poderá evitar a rescisão contratual e a incidência das penalidades, desde que, no prazo da notificação, pague o valor de seu débito total, com os devidos acréscimos e despesas de cobrança incorridas pela **CEDENTE**.

PARÁGRAFO TERCEIRO: Constituem, ainda, causas de rescisão deste Contrato, com incidência das penalidades previstas no parágrafo segundo desta cláusula, caso o **CESSIONÁRIO** dê causa à rescisão: (a) venda de diárias, locação, cessão, promessa de cessão ou qualquer forma de transferência ou promessa de transferência dos direitos e obrigações oriundos deste contrato, ou constituição de qualquer ônus sobre o objeto deste contrato, sem prévia anuência expressa da **CEDENTE**; (b) contra qualquer das partes for decretada qualquer medida judicial que afete a unidade cedida ou que efetivamente impeça o cumprimento dos deveres deste contrato; (c) insolvência, falência ou recuperação judicial de qualquer das partes.

PARÁGRAFO QUARTO: ESTE CONTRATO É CELEBRADO POR PRAZO DETERMINADO E DE LONGO TERMO, SENDO SEU EQUILÍBRIO FUNDAMENTADO NA LEGÍTIMA EXPECTATIVA DE CUMPRIMENTO INTEGRAL E CONTÍNUO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELO **CESSIONÁRIO** AO LONGO DE TODA A VIGÊNCIA CONTRATUAL. ASSIM, NAS SEGUINTE HIPÓTESES: (I) RESCISÃO DO PRESENTE CONTRATO POR INICIATIVA DA **CEDENTE**, EM

NS

P4Q8KI

RP página 10

M8IC11

YL

EGN5AO

RP

M8IC11

RAZÃO DE DESCUMPRIMENTO OU INADIMPLENTO DESTE CONTRATO PELO CESSIONÁRIO, DESDE QUE PREVIAMENTE NOTIFICADO POR ESCRITO, POR QUALQUER MEIO, E NÃO SANADA A MORA NO PRAZO ASSINALADO; OU (II) RESCISÃO IMOTIVADA PROMOVIDA PELO CESSIONÁRIO; SERÁ APLICADA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA CORRESPONDENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O SALDO DE SEMANAS JÁ ADQUIRIDAS, INTEGRALMENTE QUITADAS E AINDA NÃO UTILIZADAS ATÉ A DATA DA RESCISÃO, A TÍTULO DE COMPENSAÇÃO PELA FRUSTRAÇÃO DA EXPECTATIVA DE CONTRATAÇÃO POR LONGO PRAZO. APLICADA A PENALIDADE ACIMA, FICARÁ ASSEGURADO AO CESSIONÁRIO O DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS SEMANAS ADQUIRIDAS, QUITADAS E NÃO UTILIZADAS, JÁ DEDUZIDO O PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL, PELO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO. A UTILIZAÇÃO DAS SEMANAS REMANESCENTES DURANTE ESSE PERÍODO ESTARÁ CONDICIONADA À PRÉVIA CONSULTA E CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, NÃO MAIS SE APLICANDO, APÓS A RESCISÃO, AS SEMANAS ORIGINALMENTE PREVISTAS NO CRONOGRAMA DE USO, QUE DEIXARÃO DE VINCULAR AS PARTES. É EXPRESSAMENTE VEDADA, EM QUALQUER HIPÓTESE, A CONVERSÃO DO SALDO DE SEMANAS EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, CRÉDITO, REEMBOLSO, RESTITUIÇÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE TRANSAÇÃO FINANCEIRA. DECORRIDO O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES ACIMA REFERIDO SEM A UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO SALDO REMANESCENTE, CONSIDERAR-SE-Á AUTOMATICAMENTE EXTINTO O DIREITO DO CESSIONÁRIO DE USUFRUÍ-LO, SEM QUE LHE ASSISTA QUALQUER DIREITO À INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO, A QUALQUER TÍTULO.

CLÁUSULA SÉTIMA – DAS OBRIGAÇÕES DAS PARTES CONTRATANTES:

7.1 São obrigações da **CEDENTE**, dentre outras constantes desse contrato:

- a. Ceder para o **CESSIONÁRIO** unidade habitacional do empreendimento Hotel Dom Pedro Laguna, conforme o tipo padrão de unidade escolhida pelo **CESSIONÁRIO**, no prazo previsto e de acordo com as especificações constantes deste documento e seus anexos;
- b. Esclarecer ao **CESSIONÁRIO** quanto à forma de reajuste do preço das prestações e seus acréscimos, discriminando-os nos recibos e documentos que fornecer.

7.2. São obrigações do **CESSIONÁRIO**, dentre outras constantes desse contrato:

- a. Pagar pontualmente as parcelas do preço e outros débitos que forem devidos em favor da **CEDENTE**, nos valores e na forma pactuada;
- b. Ressarcir a **CEDENTE** de todos os custos ou despesas que esta incorrer, desde que se trate de custos ou despesas a cujo pagamento o **CESSIONÁRIO** tenha se obrigado sob o este Contrato ou sob as regras de utilização do Hotel Dom Pedro Laguna ou, ainda, de custos ou despesas de danos causados por culpa do **CESSIONÁRIO**;
- c. Comunicar à **CEDENTE** qualquer alteração de seu e-mail, endereço residencial e demais dados de contato;
- d. Conhecer e respeitar todo o teor deste instrumento e anexos, em especial, mas sem limitação, no tocante aos prazos, pagamentos e conservação de bens comuns.

CLÁUSULA OITAVA – DA CESSÃO DE DIREITOS:

8.1 Mediante prévia e expressa anuência da **CEDENTE**, o **CESSIONÁRIO** poderá ceder, ou prometer ceder, os direitos e obrigações decorrentes deste instrumento, desde que realize o pagamento da taxa vigente cobrada pela **CEDENTE**, para custear as despesas da **CEDENTE** com a elaboração, revisão, assinatura e cadastro do termo de cessão de direitos.

PARÁGRAFO PRIMEIRO: O disposto no *caput* se aplica à hipótese de sucessão por falecimento do **CESSIONÁRIO**.

PARÁGRAFO SEGUNDO: A cessão de direitos deverá seguir exclusivamente a minuta elaborada pelo departamento jurídico da **CEDENTE**. Nenhum outro termo de cessão de direitos será aceito pela **CEDENTE**.

CLÁUSULA NONA – DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

9.1 NO CASO DOS CONTRATOS FIRMADOS EXCLUSIVAMENTE EM ESTANDES DE VENDAS OU FORA DO EMPREENDIMENTO HOTEL DOM PEDRO LAGUNA, O CESSIONÁRIO PODERÁ DESISTIR DO CONTRATO, NO PRAZO DE 7 (SETE) DIAS CORRIDOS A CONTAR DA DATA DA COMPRA, NOS TERMOS DO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, COM A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS, CABENDO AO CESSIONÁRIO DEMONSTRAR, TEMPESTIVAMENTE, O EXERCÍCIO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO, POR MEIO DE CARTA REGISTRADA COM AVISO DE RECEBIMENTO OU OUTRO MEIO IDÔNEO, DESDE QUE COM COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PELA CEDENTE.

PARÁGRAFO ÚNICO – A TAXA DE CORRETAGEM É DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO CESSIONÁRIO, EM RAZÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIÇÃO E APROXIMAÇÃO ÚTIL QUE FOI DEVIDAMENTE PRESTADO POR TERCEIRO, MOTIVO PELO QUAL O CESSIONÁRIO NÃO FARÁ JUS À DEVOLUÇÃO DA QUANTIA DESTINADA À TAXA DE CORRETAGEM, EXCETO NA HIPÓTESE DO EXERCÍCIO TEMPESTIVO DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO NOS TERMOS DESTA CLÁUSULA.

CLÁUSULA DÉCIMA – DAS ESTIPULAÇÕES GERAIS

10.1 O CESSIONÁRIO responsabiliza-se pelas seguintes declarações que consubstanciam condições prévias à assinatura do contrato, obrigando-se a comprová-las se e quando solicitado pela **CEDENTE**:

- a. Inexistência de responsabilidade oriunda de tutela, curatela ou testamentária, porventura a seu cargo;
- b. Inexistência de débitos fiscais, protestos cambiais ou quaisquer ações contra si ajuizadas que possam afetar os direitos creditórios da **CEDENTE**;
- c. Veracidade das indicações sobre sua identidade, estado civil, nacionalidade, profissão, endereço (inclusive endereço eletrônico), cadastro fiscal e econômico-financeiro.

10.2 Para efeitos e finalidades previstas nas cláusulas contratuais, as comunicações, notificações e interpelações de qualquer das partes se farão sempre por escrito, atendidas as demais condições pactuadas neste instrumento.

10.3 O CESSIONÁRIO comunicará à **CEDENTE**, por escrito, qualquer alteração do seu endereço, constante do preâmbulo, autorizando, desde já, a sua convocação, ou notificação, através de simples e-mail ou envio de carta com aviso de entrega.

10.4 Esse instrumento vincula as partes e seus sucessores a qualquer título.

10.5 O não exercício imediato, por qualquer das partes, de direitos ou faculdades previstas nesse contrato, ou a tolerância com atraso no cumprimento de obrigações, não importa novação do respectivo direito ou faculdade nem renúncia à exigência do cumprimento de obrigações, podendo o direito ou faculdade ser exercido a qualquer tempo por seu titular.

10.6 O eventual reconhecimento judicial da nulidade de qualquer cláusula ou parte deste instrumento não invalida o restante das suas disposições. Nesta hipótese, as partes deverão negociar de boa-fé uma cláusula substituta que atinja, na maior proporção possível, os mesmos efeitos econômicos e jurídicos da cláusula declarada nula ou inválida. Na interpretação deste contrato por terceiros – inclusive julgadores – deve-se considerar que esta cláusula substituta já existe desde a declaração de invalidade da cláusula original.

10.7 A **CEDENTE** terá prazo de até 60 (sessenta) dias para responder demandas administrativas de que for devidamente notificada por parte do **CESSIONÁRIO**.

10.8 Este instrumento é celebrado eletronicamente pelas Partes e por duas testemunhas, que o assinam de forma eletrônica. As Partes, desde já, concordam, aceitam e reconhecem tal meio como válido para comprovar a autenticidade e integridade deste documento em forma eletrônica, nos termos do parágrafo 2º do Artigo 10 da Medida Provisória nº 2.200-2, de 24 de agosto de 2001, das disposições aplicáveis do Código Civil e do Código de Processo Civil, para produzir todos os seus efeitos. Em vista das questões relativas à formalização eletrônica deste instrumento, as Partes reconhecem e concordam que, independentemente da data de conclusão das assinaturas eletrônicas, os efeitos do presente instrumento retroagem à data abaixo descrita.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO FORO:

11.1 **TODAS AS CONTROVÉRSIAS EVENTUALMENTE ORIUNDAS DO PRESENTE INSTRUMENTO SERÃO RESOLVIDAS DE FORMA DEFINITIVA POR ARBITRAGEM, NA 10ª CORTE DE CONCILIAÇÃO E ARBITRAGEM DE GOIÂNIA-GO, COM SEDE NA AV. PORTUGAL, Nº 1052, SETOR MARISTA, GOIÂNIA-GO, DE ACORDO COM OS PRECEITOS DITADOS PELA LEI 9.307 DE 23/09/96, COM RENÚNCIA A QUALQUER OUTRO FORO DE RESOLUÇÃO DE DISPUTAS, POR MAIS ESPECIAL OU PRIVILEGIADO QUE SEJA, OU VENHA A SER, INDEPENDENTEMENTE DO DOMICÍLIO OU RESIDÊNCIA ATUAIS OU FUTURA DOS CONTRATANTES. PARA QUAISQUER MEDIDAS JUDICIAIS CAUTELARES E/OU ANTECIPATÓRIAS À ARBITRAGEM, E SEM RENÚNCIA AO FORO ARBITRAL, FICA ELEITO O FORO DE GOIÂNIA/GO.**

E, por estarem assim, justos, contratados e acordados, firmam o presente contrato em via única eletrônica, **expressando desde já o CESSIONÁRIO que tem pleno conhecimento e que não poderá em tempo algum, ou a qualquer pretexto, alegar ignorância de seus termos**, tudo na presença de duas testemunhas, adiante identificados, que também assinam e rubricam o mesmo, a fim de que surta os legais e jurídicos efeitos a que se destinam.

Aquiraz/CE, 12 de Setembro de 2026.

RODRIGO GOYANNA PEGADO

GSIGNId: U72THKUU1CNC

**CONSÓRCIO DOM PEDRO LAGUNA
CEDENTE**

NAYARA COSTA DA SILVA

GSIGNId: 0VICGBCUQNJ8

NAYARA COSTA DA SILVA

NS

P4Q8KI

RP

M8IC11

13

YL

EGN5AO

RP

M8IC11

CESSIONÁRIO(A)

Testemunhas:

1.

RODRIGO GOYANNA PEGADO

GSIGN ID: U72THKUII1CNC

Nome: RODRIGO

CPF: 114.235.676-09

Nascimento:

2.

YASMIN LORRANE SILVA GOMES

GSIGN ID: QH1PNJA35655

Nome: YASMIN

CPF: 058.624.011-05

Nascimento:

PROPOSTA DE VENDA DE TÍTULO DE CESSÃO DO DIREITO DE USO DE UNIDADE HABITACIONAL DO EMPREENDIMENTO HOTELEIRO DENOMINADO HOTEL DOM PEDRO LAGUNA POR PRAZO DETERMINADO E POR SISTEMA DE TEMPO COMPARTILHADO (TIME-SHARE)									
A administradora do empreendimento HOTEL DOM PEDRO LAGUNA, atuante e devidamente autorizada pela Consorciada Líder do Consórcio de Sociedades denominado CONSÓRCIO DOM PEDRO LAGUNA, constituído nos termos dos artigos 278 e 279 da Lei nº 6.404/76, com observância da Instrução Normativa DREI nº 19, de 5 de dezembro de 2013, e legislação correlata, em 1º de agosto de 2019, doravante designada apenas CEDENTE, propõe, por meio do seu corretor de vendas credenciado, a venda de título de CESSÃO DO DIREITO DE USO (TIME-SHARE) de unidade-tipo integrante do referido empreendimento HOTEL DOM PEDRO LAGUNA, para ocupação exclusiva pelo CESSIONÁRIO, abaixo qualificado, no período de tempo compartilhado correspondente à Cota de Direito de Uso ("CDU") ora adquirida, segundo as condições aqui especificadas e detalhadas no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO DIREITO DE USO a ser celebrado, de cujas cláusulas o CESSIONÁRIO declara ter prévio e total conhecimento, devendo ser observado o Cronograma de Uso, o Regulamento de Uso e as normas expedidas pela administração do HOTEL DOM PEDRO LAGUNA. Pela aquisição do referido título, o CESSIONÁRIO paga, neste ato, a respectiva taxa de corretagem, em caráter irrevogável e irrevogável. Sendo aprovada esta proposta, o CESSIONÁRIO se compromete a firmar o respectivo INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO DIREITO DE USO no prazo máximo de 07 (sete) dias, a contar do recebimento do mesmo, ou quando solicitado a comparecer ao escritório da empresa, sob pena de caracterizar-se o arrependimento previsto no art. 420 do Código Civil, perdendo o CESSIONÁRIO as importâncias que pagou. Declaro estar de acordo com o teor e condições do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO DIREITO DE USO, do Cronograma de Uso, Regulamento de Uso e demais regras e documentos.									
CESSIONÁRIO(A)									
Nome:	NAYARA COSTA DA SILVA					Data de Nasc:	18/12/1991		
Nacionalidade:	BRASILEIRO	Est. Civil:	SOLTEIRO			Profissão:	DO LAR		
RG – Org. Exp.:	5515814 - MTE/CE					CPF:	057.549.373-93		
End. Residencial:	Travessa Felismino Filho, 1335					Bairro:	Várzea da Matriz		
Cidade:	Aracati	UF:	CE	CEP:	62800388	Tel.:	(88) 98230-0993		
End. Comercial:	,					Bairro:			
Cidade:		UF:		CEP:		Tel.:	(88) 98230-0993		
E-mail:	marcos_nayara2020@hotmail.com /								
LOCALIZAÇÃO E DESCRIÇÃO DA COTA DE DIREITO DE USO (CDU)									
Endereço: Av. Marginal do Condomínio Aquiraz Riveira, SN, A-06, Zona 03, Bairro Distrito de Tapera, Aquiraz Riveira, Aquiraz – CE									
Cota de Direito de Uso (CDU): Bloco T1 / 302 / Cota 07									
Unidade ou apartamento padrão: Water Villa (Chalé T1): 1 sala com copa, 1 quarto, 1 closet, 1 banheiro, 1 varanda									
A Cota de Direito de Uso (CDU) aqui descrita tem as características acima definidas, podendo ser entregue unidade padrão semelhante ou superior ao CESSIONÁRIO, conforme a disponibilidade, a critério da CEDENTE. O CESSIONÁRIO, na qualidade de titular Cota de Direito de Uso, tem o direito de utilização anual e exclusiva de unidade-tipo com as características acima descritas, limitado a uma semana pré-determinada por ano e pelo prazo de dez anos, totalizado 10 semanas de uso distribuídas em 10 anos, de acordo com o Cronograma de Uso e o Regulamento de Uso.									
CONDIÇÕES DE PAGAMENTO									
Preço total de venda:	R\$ 35.026,27, (Trinta e cinco mil e vinte e seis Reais e vinte e sete Centavos)								
Corretagem:	R\$3.700,00, (Três mil e setecentos Reais). 1 x 1.950,00 CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO / 1 x 1.750,00 CARTÃO DE CRÉDITO - CIELO								
Saldo	R\$ 31.326,27, (Trinta e um mil trezentos e vinte e seis Reais e vinte e sete Centavos)								
Nº de parcelas de fidelização:	6	R\$ 50,00	Vencendo a primeira parcela em: 15/10/2026						
Nº de parcelas do saldo:	80	R\$ 387,83	Vencendo a primeira parcela em: 20/04/2027						
Rubrica do Cedente					M8IC11				
As parcelas do saldo devedor, mensais e consecutivas, serão reajustadas mensalmente, pela variação do IPCA/IBGE, ou por outro índice que o substitua, mais 0,5% ao mês de taxa de juros remuneratórios simples. O CESSIONÁRIO deverá pagar, ainda, o valor anual da taxa de manutenção prevista no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO DIREITO DE USO, por adulto ou criança maior de 12 (doze) anos que desejar hospedar no Hotel Dom Pedro Laguna (atendidas as regras de capacidade máxima de ocupação estabelecidas pelo Hotel e demais disposição no contrato, corrigida anualmente pelo índice IPCA/IBGE, nos termos lá especificados, a qual visa remunerar os serviços de hotelaria prestados durante as semanas usufruídas ou colocadas à disposição do CESSIONÁRIO.									
RECIBO DE CORRETAGEM									
Recebemos do CESSIONÁRIO(A) a importância de R\$3.700,00, (// Três mil e setecentos Reais //) , como taxa de corretagem, nos termos do Código Civil, representado por:									
CHEQUE – BANCO		CARTÃO DE CRÉDITO (TIPO + Nº)	CARTÃO DE DÉBITO (TIPO + Nº)	ESPÉCIE		OUTROS			
Visando assegurar o equilíbrio econômico-financeiro ao Contrato, período a período, comprometo-me a efetuar o pagamento das parcelas do preço com reajuste, conforme estipulado nas condições de pagamento acima e do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO DIREITO DE USO. No ato de assinatura da presente Proposta tomei conhecimento de que o uso da Cota de Direito de Uso adquirida se condiciona ao Cronograma de Uso e ao Regulamento de Uso. Estou ciente de que as unidades-tipo e as áreas comuns do empreendimento serão devidamente equipadas e mobiliadas, no padrão hoteleiro, de acordo com a Pasta Técnica, a seguir descrita. Declaro ter recebido, no ato da assinatura desta proposta, uma pasta contendo as Especificações do Empreendimento, Minuta do Instrumento Particular de Cessão de Direito de Uso, Regulamento de Uso e Cronograma de Uso. Declaro, ainda, diante de tais documentos, estar ciente de que os mesmos correspondem às especificações, itens e condições que integram o citado empreendimento. Declaro, também, que estou ciente de que a aquisição da Cota de Direito de Uso não transfere qualquer título ou direito de propriedade, mas apenas o direito de usufruir de unidade-tipo do empreendimento na forma, nos prazos e de acordo com as regras descritas no INSTRUMENTO PARTICULAR DE CESSÃO DO DIREITO DE USO, bem como nos seus anexos.									
{creci_venda_assinatura}			Aquiraz-CE, 12/09/2026			NAYARA COSTA DA SILVA 3SignId: 0VIC8CUQNU8			
Nome e assinatura do corretor - CRECI			Local e data			Cessionário			

CHECKLIST DE INFORMAÇÕES

1	Declaro que adquirir um título de Cessão de Direito de Uso por prazo determinado, para uso exclusivo em semanas pré-determinadas do ano, sendo destinado a lazer e férias, e que a aquisição não objetiva rentabilidade.	NS P4Q8KI
2	DECLARO QUE COMPREENDI QUE POSSO SUBCEDER OU SUBLOCAR OS PERÍODOS DE USO A MIM CEDIDOS A TERCEIROS, CONFORME CRONOGRAMA DE USO, DESDE QUE HAJA PRÉVIA ANUÊNCIA EXPRESSA DA CEDENTE, MANIFESTADA POR ESCRITO, E QUE SEJAM RESPEITADAS AS REGRAS DO HOTEL, DO CONTRATO E SEUS ANEXOS, E QUE O VALOR DAS DIÁRIAS, CASO OCORRA A SUBCESSÃO OU SUBLOCAÇÃO DO CONTRATO A TERCEIROS, ESTÁ CONDICIONADO A FATORES DO MERCADO HOTELEIRO TAIS COMO: PERCENTUAL DE OCUPAÇÃO DO HOTEL, DIÁRIA MÉDIA PRATICADA, DIÁRIAS DE CONCORRENTES, DESPESAS OPERACIONAIS, ETC.	NS P4Q8KI
3	Compreendi que o empreendimento não se responsabiliza por eventuais promessas ou informações feitas sobre garantia de rentabilidade de sublocação ou de subcessão, considerando válidas apenas as obrigações e informações constantes na proposta de cessão do direito de uso, no regulamento de uso, no cronograma de uso e demais documentos estritamente mencionados no contrato.	NS P4Q8KI
4	Declaro que li todas as cláusulas do contrato na companhia e com auxílio do corretor responsável, e que houve o esclarecimento das dúvidas que surgiram no decorrer das negociações, pelo que firmo o presente checklist.	NS P4Q8KI
5	Fui suficientemente informado e declaro que compreendi o conceito da cessão de direito de uso.	NS P4Q8KI
6	ESTOU CIENTE DE QUE AS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR SÃO CORRIGIDAS MENSALMENTE PELO IPC-A + JUROS DE 0,5% AO MÊS.	NS P4Q8KI
7	Compreendi que estou adquirindo um título de cessão de direito de uso, sem transferência de propriedade, mas apenas de uma fração de tempo que me confere direito de utilização do apartamento e do empreendimento, com características de locação ou arrendamento, por um prazo determinado e com metodologia de rodízio de períodos, conforme pré-estabelecido no Cronograma de Uso.	NS P4Q8KI
8	ESTOU CIENTE E DE ACORDO COM O PAGAMENTO DA TAXA ANUAL DE MANUTENÇÃO OU DE SERVIÇOS, QUE É INDEPENDENTE DA QUITAÇÃO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR E SERVE PARA REMUNERAR OS SERVIÇOS PRESTADOS E/OU COLOCADOS À DISPOSIÇÃO DO CESSIONÁRIO DURANTE AS SEMANAS PREVISTAS NO CRONOGRAMA DE USO.	NS P4Q8KI
9	Confirmo que recebi nesta data minha via da proposta de cessão do direito de uso, do contrato de cessão do direito de uso e do checklist, todos revisados e assinados por mim.	NS P4Q8KI
10	Compreendi que no contrato de cessão do direito de uso consta o preço total da venda referente à cota de direito de uso adquirida e ainda o preço da parcela de intermediação imobiliária (corretagem) comprovada mediante recibo constante na promessa de cessão de uso	NS P4Q8KI
11	FUI ESCLARECIDO PELO CORRETOR QUE A PARCELA DE INTERMEDIÇÃO (CORRETAGEM) VISA COBRIR CUSTOS DE COMERCIALIZAÇÃO E COMISSÕES DE VENDEDORES, SENDO DE RESPONSABILIDADE DO CESSIONÁRIO NOS TERMOS DOS ARTIGOS 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL.	NS P4Q8KI
12	FUI INFORMADO E ESTOU CIENTE SOBRE O DIREITO DE ARREPENDIMENTO PREVISTO NO ARTIGO 49 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR: "ART. 49. O CONSUMIDOR PODE DESISTIR DO CONTRATO, NO PRAZO DE 7 DIAS A CONTAR DE SUA ASSINATURA OU DO ATO DE RECEBIMENTO DO PRODUTO OU SERVIÇO, SEMPRE QUE A CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS OCORRER FORA DO ESTABELECIMENTO COMERCIAL, ESPECIALMENTE POR TELEFONE OU A DOMICÍLIO."	NS P4Q8KI
13	Declaro que a Cota de Direito de Uso foi adquirida no local e/ou que conheci o empreendimento antes da compra: ={s} SIM ={n} NÃO	NS P4Q8KI
14	Estou ciente que o 1º período de utilização da Cota de Direito de Uso que estou adquirindo será liberado para uso após 60 (sessenta) dias do pagamento mínimo correspondente a 13% do valor do presente contrato e respeitando o período de utilização previsto no Cronograma de Uso.	NS P4Q8KI

15	ESTOU CIENTE DE QUE O ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS DO SALDO DEVEDOR, CONSECUTIVAS OU NÃO, ASSIM COMO O ATRASO NO PAGAMENTO DOS DEMAIS VALORES DEVIDOS SOB ESTE CONTRATO, ENSEJARÁ A RESCISÃO DESTE CONTRATO POR JUSTA CAUSA. UMA VEZ RESCINDIDO ESTE CONTRATO POR INADIMPLÊNCIA OU POR MINHA CULPA, OU A MEU PEDIDO, ESTAREI SUJEITO A INCIDÊNCIA DA CLÁUSULA PENAL COMPENSATÓRIA EQUIVALENTE A 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) SOBRE O SALDO DE SEMANAS ADQUIRIDAS E QUITADAS ATÉ A DATA DA RESCISÃO. APÓS A APLICAÇÃO DA PENALIDADE, ESTOU CIENTE QUE TEREI O DIREITO DE UTILIZAÇÃO DO SALDO REMANESCENTE DAS SEMANAS ADQUIRIDAS, QUITADAS E NÃO UTILIZADAS, JÁ DEDUZIDO O PERCENTUAL DA CLÁUSULA PENAL, PELO PRAZO IMPRORROGÁVEL DE 12 (DOZE) MESES, CONTADOS DA DATA DA NOTIFICAÇÃO DE RESCISÃO. FUI ADEQUADAMENTE INFORMADO(A) QUE A UTILIZAÇÃO DAS SEMANAS REMANESCENTES DURANTE ESSE PERÍODO ESTARÁ CONDICIONADA À PRÉVIA CONSULTA E CONFIRMAÇÃO DE DISPONIBILIDADE, NÃO MAIS SE APLICANDO, APÓS A RESCISÃO, AS SEMANAS ORIGINALMENTE PREVISTAS NO CRONOGRAMA DE USO, QUE DEIXARÃO DE VINCULAR AS PARTES. ESTOU CIENTE DE QUE É EXPRESSAMENTE PROIBIDA, EM QUALQUER HIPÓTESE, A CONVERSÃO DO SALDO DE SEMANAS EM PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, CRÉDITO, REEMBOLSO, RESTITUIÇÃO OU QUALQUER OUTRA FORMA DE TRANSAÇÃO FINANCEIRA. ESTOU CIENTE DE QUE, DECORRIDO O PRAZO DE 12 (DOZE) MESES ACIMA REFERIDO SEM A UTILIZAÇÃO INTEGRAL DO SALDO REMANESCENTE, PERDEREI TOTALMENTE O DIREITO DE USUFRUIR DO REFERIDO SALDO, SEM DIREITO A QUALQUER INDENIZAÇÃO, RESTITUIÇÃO OU COMPENSAÇÃO, A QUALQUER TÍTULO.	NS P4Q8KI
16	Declaro ter ciência de que os tratamentos dos meus dados serão feitos a política de privacidade da empresa.	NS P4Q8KI
17	Estou ciente que o vencimento da primeira parcela do saldo fica expressamente acordado para 20/04/2027 conforme PROPOSTA DE CESSÃO DE DIREITO DE USO, não sendo possível alteração após assinatura desta.	NS P4Q8KI
18	ESTOU CIENTE DE QUE DEVEREI ESTAR ADIMPLENTE COM TODOS OS VALORES DEVIDOS (ENTRADA, PARCELAS, TAXA DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO E DEMAIS VALORES PREVISTOS CONTRATUALMENTE) PARA TER DIREITO A USUFRUIR DA COTA DE DIREITO DE USO NOS PERÍODOS PREVISTOS NO CRONOGRAMA DE USO.	NS P4Q8KI
19	ESTOU CIENTE DE QUE A NÃO UTILIZAÇÃO DA UNIDADE NA(S) SEMANA(S) PREVIAMENTE DETERMINADA(S) NO CRONOGRAMA DE USO IMPLICARÁ NA PERDA DO DIREITO (CADUCIDADE) DE UTILIZAÇÃO DO RESPECTIVO PERÍODO, SEM PREJUÍZO DA CONTINUIDADE DA VIGÊNCIA REMANESCENTE DESTE CONTRATO E SEM QUAISQUER DEVOLUÇÕES DE VALORES AO CESSIONÁRIO.	NS P4Q8KI
20	Estou ciente que este checklist foi lido em minha presença no dia 12/09/2026.	NS P4Q8KI

Aquiraz-CE, 12 de Setembro de 2026

NAYARA COSTA DA SILVA

GSIGNId: 0VICGBCUQNJ8

CESSIONÁRIO

={creci_venda_assinatura}

CONSULTOR/VERIFICADOR DE CONTRATO

TERMO DE ADEÇÃO AO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO E CLUBE DE BENEFÍCIOS WAM PASS POR TEMPO DETERMINADO

Pelo presente instrumento particular, o **ASSOCIADO** a seguir qualificado, a saber:

Nome: NAYARA COSTA DA SILVA				
Nacionalidade: BRASILEIRO	Estado Civil: SOLTEIRO	Profissão: DO LAR	Data de Nascimento: 18/12/1991	
CPF/MF: 057.549.373-93		CI-RG: 5515814	Órgão Emissor: MTE/CE	
Endereço Residencial: Travessa Felismino Filho, 1335 - Várzea da Matriz				
Telefone: (88) 98230-0993 (88) 98230-0993	CEP: 62800388	Cidade: Aracati	UF: CE	E-mail: marcos_nayara2020@hotmail.com
Empreendimento: DPL TIMESHARE				

Firma sua adesão ao Programa de Intercâmbio e Clube de Benefícios WAM Pass, ao qual se obriga por si e por seus sucessores a qualquer título, observados os termos e condições abaixo redigidos.

I. DEFINIÇÕES

"ASSOCIADO" – é a pessoa acima qualificada, que, ao firmar este Termo, adere ao Programa de Intercâmbio e Clube de Benefícios WAM Pass, por tempo determinado, observadas as condições previstas neste instrumento.

"Contrato" – é o instrumento separado deste Termo e do qual este Termo é decorrente, no qual o **ASSOCIADO** figura como parte adquirente e que tem por objeto a aquisição de Cota do Empreendimento.

"Cota" – é a fração de tempo do Empreendimento adquirida pelo **ASSOCIADO** e objeto do Contrato, podendo ser cota de multipropriedade (direito real que gera o condomínio de frações de tempo sobre uma mesma Unidade Imobiliária, que será utilizada por diversos proprietários em sistema de revezamento) ou cota de direito de uso (direito obrigacional que não transfere a propriedade da Unidade Imobiliária e/ou das suas frações de tempo, sendo similar a uma locação ou arrendamento), conforme tenha sido pactuado entre as Partes no Contrato.

"Cronograma de Uso" – é o calendário de utilização anual das Unidades Imobiliárias do Empreendimento, que especifica as frações de tempo de uso disponíveis para utilização pelo **ASSOCIADO** a cada ano.

"Empreendimento" – é o empreendimento imobiliário especificado neste Termo.

"Intercâmbio" – É o benefício por meio do qual o **ASSOCIADO**, e exclusivamente o **ASSOCIADO**, poderá solicitar o intercâmbio ou troca de Período de Uso por hospedagem em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS**, desde que haja disponibilidade de vagas e que sejam atendidas as condições estabelecidas neste Termo.

Declaro que li e estou de acordo com este Termo:

NAYARA COSTA DA SILVA

GSignId: 0VICGBCUQNJ8

ASSOCIADO

"**Monetização**" – É o sistema por meio do qual o **ASSOCIADO**, e exclusivamente o **ASSOCIADO**, poderá solicitar a conversão de Período de Uso em pontos ou créditos para utilização futura em produtos e serviços do **WAM PASS** que sejam elegíveis ao pagamento por meio de Monetização. O cálculo da oferta de Monetização ficará a exclusivo critério do **WAM PASS**, podendo o **ASSOCIADO** solicitar prévia do cálculo e demais informações nos meios de contato oficiais do **WAM PASS**. Tratando-se de transação comercial, o **WAM PASS** poderá recusar a Monetização sem justificativa.

"**Período de Uso**" – Corresponde aos períodos de uso de Unidade Imobiliária do Empreendimento conferidos ao **ASSOCIADO** pela Cota objeto do Contrato, observados os períodos discriminados no Cronograma de Uso. Ao solicitar qualquer serviço do **WAM PASS**, o **ASSOCIADO** deverá discriminar o Período de Uso a que se refere sua solicitação. Desde que as condições de entrega dos Períodos de Uso negociadas sejam aceitas pelo **ASSOCIADO** e pelo **WAM PASS**, tais Períodos de Uso poderão ser convertidos em Intercâmbio ou Monetização, conforme acordado entre as partes em cada caso.

"**Termo**" – é o presente documento, que regula os termos e condições da adesão do **ASSOCIADO** ao **WAM PASS**. Ao assinar o Contrato e/ou ao utilizar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS** previsto neste Termo, o **ASSOCIADO** declara ciência e anuência com todas as condições deste Termo.

"**Unidade Imobiliária**" – são as unidades habitacionais ou apartamentos do Empreendimento.

"**WAM PASS**" – é o conjunto de benefícios, produtos e serviços oferecidos pela **CLUBCIA VIAGENS E VANTAGENS LTDA.** (CNPJ n.º 18.601.079/0001-71). Os termos e condições regulados neste Termo de Adesão se referem aos benefícios do **WAM PASS** disponibilizados ao **ASSOCIADO** por tempo determinado.

II. OBJETO

Este Termo tem como objeto regulamentar o uso pessoal e intransferível do **WAM PASS** pelo **ASSOCIADO**. Observadas as condições de utilização do **WAM PASS**, a adesão inicial do **ASSOCIADO** ao **WAM PASS**, limitada à vigência de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura do Contrato, foi colocada à disposição do **ASSOCIADO** ao celebrar o Contrato, sem custo adicional. Pela adesão inicial, os itens descritos na cláusula "III" deste Termo ficarão disponíveis ao **ASSOCIADO**, sendo que os benefícios de Intercâmbio (item "b" da cláusula "III" deste Termo) e Monetização (item "c" da cláusula "III" deste Termo) somente poderão ser utilizados após a conclusão das obras do Empreendimento, com expedição do respectivo termo de "habite-se". **Não será possível a utilização dos benefícios de Intercâmbio ou Monetização antes da efetiva conclusão das obras e entrega do Empreendimento.**

Atendidas as condições aqui descritas, determinadas taxas e valores serão exigidos do **ASSOCIADO** para usufruir do **WAM PASS**, conforme a tabela de preços vigente, ainda que o **ASSOCIADO** deseje usufruir do **WAM PASS** na vigência da adesão inicial de 36 (trinta e seis meses) contados da assinatura do Contrato. Ao fim da adesão inicial, o **ASSOCIADO** que desejar manter sua adesão ao **WAM PASS** deverá pagar a Taxa de Renovação, conforme a tabela de preços vigente. O **ASSOCIADO**, ao celebrar ao Contrato e/ou ao utilizar quaisquer dos produtos ou serviços oferecidos pelo **WAM PASS**, ainda que de forma não onerosa, manifesta anuência inequívoca e irrevogável com todas as disposições deste Termo.

Caso o **ASSOCIADO** queira solicitar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS**, ou, ainda, caso queira esclarecer dúvidas, poderá consultar a página oficial do **WAM PASS** ou, ainda, contatar o **WAM PASS** por e-mail ou por seus telefones de contato oficiais, a seguir descritos, sendo que os custos da ligação telefônica serão arcados pelo **ASSOCIADO**.

Site oficial: www.wamfidelidade.com

Declaro que li e estou de acordo com este Termo:

NAYARA COSTA DA SILVA

GSignId: 0VICGBCUQNJ8

ASSOCIADO

E-mail: meuclube@wamfidelidade.com]

Telefones: (62) 3252-6510 (WhatsApp)/(62) 3252-6580 (telefone – custos com ligação a cargo do cliente)

III. ITENS DISPONÍVEIS NA ADESÃO INICIAL AO WAM PASS

Em razão da celebração do Contrato, e observadas as condições deste Termo, o **WAM PASS** coloca à disposição do **ASSOCIADO**, durante o período de 36 (trinta e seis) meses contados da assinatura do Contrato, prorrogável mediante o prévio pagamento da Taxa de Renovação vigente na data da solicitação, os seguintes itens:

a) Agência de viagens exclusiva para associados ao **WAM PASS**, pela qual o **ASSOCIADO** poderá adquirir reservas ou pacotes de viagens em condições exclusivas para associados ao **WAM PASS**, devendo consultar os preços, termos e condições disponíveis nos canais de contato do **WAM PASS**.

b) Intercâmbio, observadas as seguintes condições, dentre outras estabelecidas neste Termo:

(i) Ao solicitar o Intercâmbio, o **ASSOCIADO** entregará ao **WAM PASS** o Período de Uso objeto da solicitação, o qual ficará cedido ao **WAM PASS** e disponível para livre utilização exclusiva pelo **WAM PASS** ou por terceiros indicados pelo **WAM PASS**.

(ii) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS**, o **ASSOCIADO**, desde que efetue o pagamento da Taxa de Intercâmbio (conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação), adquire o direito de solicitar o Intercâmbio do Período de uso em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS** em que haja disponibilidade de vagas.

(iv) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS** e paga a Taxa de Intercâmbio (conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação), o **ASSOCIADO** deverá entrar em contato com o **WAM PASS**, por meio dos seus canais oficiais, para realizar buscas nos hotéis da rede conveniada ao **WAM PASS**.

(v) O **WAM PASS** não garante a confirmação do Intercâmbio nos hotéis e nas datas de interesse do **ASSOCIADO**, uma vez que a confirmação da reserva depende da disponibilidade de vagas no hotel desejado.

(vi) Exceto na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o cancelamento da solicitação de Intercâmbio após a entrega do Período de Uso somente será realizado mediante o prévio pagamento da Taxa de Cancelamento, conforme a tabela de preços vigente na data do cancelamento.

b) Monetização, observadas as seguintes condições, dentre outras estabelecidas neste Termo:

(i) Ao solicitar a Monetização, o **ASSOCIADO** entregará ao **WAM PASS** o Período de Uso objeto da solicitação, o qual ficará cedido ao **WAM PASS** e disponível para livre utilização exclusiva pelo **WAM PASS** ou por terceiros indicados pelo **WAM PASS**.

(ii) Uma vez entregue o Período de Uso ao **WAM PASS**, o **WAM PASS** irá avaliar o Período de Uso conforme as condições de mercado vigentes e, a seu exclusivo critério, o **WAM PASS** poderá, mas não se obrigará, oferecer ao **ASSOCIADO** pontos ou créditos em contrapartida à entrega do Período de Uso. O Período de Uso somente poderá ser cedido ao **WAM PASS** após o pagamento da Taxa de Monetização pelo **ASSOCIADO**, conforme a tabela de preços vigente na data da solicitação.

(iii) Os pontos ou créditos entregues ao **ASSOCIADO** como resultado da Monetização poderão ser utilizados pelo **ASSOCIADO** durante a vigência, inicial ou renovada, deste Termo e de forma limitada ao prazo de 12 (doze) meses contados da solicitação da Monetização, findo o qual os pontos ou créditos expirarão definitivamente, sem que o **ASSOCIADO** tenha direito a qualquer reembolso ou indenização. Tais pontos ou créditos poderão ser utilizados exclusivamente para adquirir os produtos e serviços elegíveis do **WAM PASS**. Ao firmar o Contrato, o **ASSOCIADO** declara-se ciente de que nem todos produtos e serviços do **WAM PASS** poderão ser adquiridos mediante Monetização, devendo o

Declaro que li e estou de acordo com este Termo:

NAYARA COSTA DA SILVA

GSIGN Id: 0VICGBCUQNJ8

ASSOCIADO

ASSOCIADO confirmar as condições aplicáveis no momento da solicitação da Monetização.

(iv) Na hipótese de utilização dos pontos ou créditos resultantes da Monetização para a realização de reservas em hotéis da rede conveniada ao **WAM PASS**, o **WAM PASS** não garante a confirmação da reserva nos hotéis e datas de interesse do **ASSOCIADO**, uma vez que a confirmação da reserva depende da disponibilidade de vagas no hotel desejado.

(v) Exceto na hipótese do art. 49 do Código de Defesa do Consumidor, o cancelamento da solicitação de Monetização após a entrega do Período de Uso somente será realizado mediante o prévio pagamento da Taxa de Cancelamento, conforme a tabela de preços vigente na data do cancelamento. Deverá ser observada, ainda, a política específica de cada hotel credenciado ao **WAM PASS**.

IV. DISPOSIÇÕES COMUNS SOBRE RESERVAS DE HOSPEDAGENS

Em caso de reserva de hospedagem em hotel da rede conveniada ao **WAM PASS**, por meio de Intercâmbio, Monetização ou por outro meio contratado pelo **ASSOCIADO** junto ao **WAM PASS**, serão observadas as seguintes condições, dentre outras aplicáveis:

(i) As reservas poderão ser solicitadas em qualquer período do ano. Os pacotes para reserva em feriados e alta temporada são definidos de acordo com a política específica de cada hotel credenciado. Da mesma forma, a gratuidade de criança em apartamento reservado se aplica conforme a política de hospedagem de cada hotel credenciado.

(ii) As reservas deverão ser solicitadas com antecedência de, no mínimo: **(1)** 90 (noventa) dias, em caso de hospedagem nos meses de alta temporada de cada ano; ou **(2)** 60 (sessenta) dias, em caso de hospedagem nos meses de baixa temporada de cada ano. Entende-se como alta temporada o período em que determinado lugar e/ou região recebe mais visitantes em determinadas épocas do ano, variando de acordo particularidades e características que cada município ou região tem a oferecer em determinadas épocas do ano. Em razão disso, os períodos de alta temporada são necessariamente variáveis e não se limitam aos períodos festivos, feriados ou férias escolares, dentre outros.

(iii) As regras de alteração ou cancelamento serão informadas no ato da reserva. Após a confirmação da reserva, qualquer solicitação de alteração ou cancelamento deverá ser formalizada por escrito ao **WAM PASS**, devendo ser observada a política de alteração ou cancelamento informada no *voucher* de cada hospedagem.

(iv) Quando a solicitação da reserva, **ASSOCIADO** deverá solicitar acesso às regras do hotel credenciado e deverá cumpri-las estritamente, bem como observar as condições estabelecidas no *voucher* ou comprovante da reserva realizada.

V. OUTRAS CONDIÇÕES APLICÁVEIS À ADESÃO INICIAL AO WAM PASS

Além das demais condições previstas neste Termo, deverão ser observadas as seguintes condições:

(i) O **WAM PASS** se responsabilizará apenas e tão somente por declarações e informações prestadas ao **ASSOCIADO** neste Termo e por meio dos canais de contato oficiais do **WAM PASS**, disponibilizados neste Termo.

(ii) Para usufruir da adesão inicial ao **WAM PASS**, o Contrato deverá estar em vigor. Em caso de cancelamento do Contrato, este Termo será cancelado automaticamente e sem prévio aviso.

(iii) Este Termo é pessoal e intransferível. Em caso de cessão ou transferência do Contrato a terceiro, este Termo será cancelado automaticamente, sem prévio aviso.

(iv) Este Termo também será cancelado automaticamente, sem prévio aviso, em caso de cancelamento do convênio do Empreendimento referido no Contrato com o **WAM PASS**.

(v) Ao firmar o Contrato, o **ASSOCIADO** declara-se ciente de que sua adesão inicial ao **WAM PASS** poderá ser cancelada a qualquer momento e sem aviso prévio, expressamente isenta o **WAM PASS** de qualquer

Declaro que li e estou de acordo com este Termo:

NAYARA COSTA DA SILVA

GSignId: 0VICGBCUQNJ8

ASSOCIADO

responsabilidade oriunda do cancelamento deste Termo e declara e reconhece, ainda, que este Termo não representou condição para a assinatura do Contrato.

(vi) Transcorrida a vigência da adesão inicial de 36 (trinta e seis meses) contados da assinatura do Contrato, a manutenção deste Termo ficará condicionada ao prévio pagamento da Taxa de Renovação, conforme a tabela de preços vigente. O prazo de vigência será contado da assinatura do Contrato, ainda que o Empreendimento esteja em construção na data da assinatura do Contrato.

(vi) A falta ou o atraso de qualquer das partes em exercer qualquer de seus direitos sob este Termo não deverá ser considerado renúncia ou novação, e não deverá afetar o subsequente exercício de tal direito. Qualquer renúncia produzirá efeitos somente se for especificamente outorgada por escrito.

O **ASSOCIADO** declara-se ciente de que este Termo regula apenas as condições da adesão inicial ao **WAM PASS**. Ao utilizar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS**, outros termos e condições serão aplicáveis, de acordo com o produto ou serviço escolhido pelo **ASSOCIADO**. O **ASSOCIADO** deverá observar e cumprir as regras de cada produto ou serviço, de acordo com as orientações repassadas pelos agentes do **WAM PASS** e/ou indicadas nos *vouchers* das reservas realizadas, conforme o caso. Na hipótese de utilização de serviços de terceiros, como passagens aéreas ou hospedagens, o **ASSOCIADO** deverá cumprir, ainda, as regras estabelecidas por tais terceiros.

VI. TRATAMENTO DE DADOS PESSOAIS

O **ASSOCIADO**, ao firmar o Contrato e/ou ao utilizar qualquer produto ou serviço do **WAM PASS**, expressamente autoriza o **WAM PASS**, seus operadores e conveniados a proceder com o tratamento de seus dados pessoais. Entende-se por tratamento a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração de dados pessoais.

Poderão ser tratados os seguintes dados pessoais do **ASSOCIADO**: nome completo, data de nascimento, estado civil, número de telefone, e-mail, número da carteira de identidade, número do cadastro de pessoas físicas, endereço e demais dados discriminados no Contrato ou informados ao **WAM PASS** por qualquer outro meio.

O tratamento dos dados pessoais listados neste Termo tem as seguintes finalidades: confirmar e detalhar reservas ou cancelamentos, oferecer serviços turísticos e imobiliários, enviar correspondências e materiais promocionais, identificar cadastro e acessar informações necessárias para prosseguir com atendimentos e solicitações. Ainda para o exercício regular de direito e sempre que necessário para a execução dos contratos firmados ou para atender aos interesses legítimos do **WAM PASS**, de seus clientes ou de terceiros.

VII. LEGISLAÇÃO E FORO

Este Termo será regido pelas Leis da República Federativa do Brasil.

Todas as disputas e litígios decorrentes direta ou indiretamente dos direitos e obrigações previstos neste Termo serão resolvidas no foro eleito no Contrato, com a exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja ou venha a ser.

Fortaleza - CE, 12 de Setembro de 2026

Declaro que li e estou de acordo com este Termo:

NAYARA COSTA DA SILVA

GSignId: 0VICGBCUQNJ8

ASSOCIADO

ANEXO I AUTORIZAÇÃO PARA USO DE DADOS
(Lei nº 13.709 – Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD))

Eu NAYARA COSTA DA SILVA portador(a) da cédula de identidade RG nº. 5515814 / MTE/CE, inscrito(a) CPF/MF nº 057.549.373-93, residente e domiciliado(a) Travessa Felismino Filho, 1335, Várzea da Matriz, Aracati / CE doravante denominado(a) **TITULAR** dos dados, exercendo e manifestando autonomia privada e da sua vontade, **AUTORIZO** o **CONTROLADOR** abaixo e seus operadores proceda com o tratamento de meus dados pessoais. Entende-se por tratamento de acordo com o artigo 5º inciso X, a coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração.

Poderão ser tratados mediante assinatura do termo de anuência expressa do titular/ responsável os seguintes dados pessoais do **TITULAR** e seus eventuais dependentes pela **CONTROLADORA**: **NOME, DATA DE NASCIMENTO, ESTADO CIVIL, NÚMERO DE TELEFONE, E-MAIL, NÚMERO DA CARTEIRA DE IDENTIDADE, NÚMERO DO CADASTRO DE PESSOAS FÍSICAS, ENDEREÇO, DADOS BANCÁRIOS.**

O tratamento dos dados pessoais listados neste termo tem as seguintes finalidades: Confirmar e detalhar reservas ou cancelamentos, oferecer serviços turísticos e imobiliários, enviar correspondências e materiais promocionais, identificar cadastro e acessar informações necessárias para prosseguir com atendimentos e solicitações. Ainda para o exercício regular de direito e sempre que necessário para a execução dos contratos firmados ou para atender aos interesses legítimos do **CONSÓRCIO DOM PEDRO LAGUNA**, de seus clientes ou de terceiros. E para qualquer outra finalidade, para a qual a lei não dispense a exigência do consentimento do titular, o tratamento estará condicionado à manifestação livre, informada e inequívoca do titular.

NAYARA COSTA DA SILVA

Ass: GSignId: 0VICGBCUQNJ8

Data: 12/09/2026

DECLARO, estar ciente que o controlador é o **CONSÓRCIO DOM PEDRO LAGUNA**, devidamente inscrito no CNPJ/ME sob o nº 43.740.923/0001-92, com endereço na Av. Marginal do Condomínio Aquiraz Riviera, s/n, Lote A-06, Zona 03, Tapera, CEP: 61.758-000, Aquiraz/CE, endereço eletrônico atendimento@wambrasil.com, que possui empresas e operadores que atuam com finalidades do turismo e lazer no qual meus dados serão compartilhados e tratados para os fins coligidos acima e fornecedores, que auxiliam na prestação de serviços e caso necessário seremos obrigados a enviar suas informações para as autoridades locais cumprindo as leis vigentes.

NAYARA COSTA DA SILVA

Ass: GSignId: 0VICGBCUQNJ8

Data: 12/09/2026

Nota: A Controladora se reserva no direito de alterar esta Política de Privacidade para adaptá-la à legislação vigente ou caso seja necessário de acordo com as melhores práticas comerciais de uso da internet. Estamos em constante evolução e buscando o melhor formato para nossos clientes e parceiros.